

Expediente: 001-061951

Con fecha de 25 de octubre de 2021 tuvo entrada en la Unidad de Transparencia de este Departamento solicitud de acceso a la información pública presentada por [REDACTED] al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, duplicada a su vez a todos los departamentos ministeriales, con el siguiente contenido:

“Asunto: Productividad nivel 30

Información que solicita

De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que garantiza el derecho a la información pública y a conocer cómo se gestionan los fondos públicos, solicito la siguiente INFORMACIÓN: importe recibido en concepto de productividad durante el año 2019 (desagregado mes a mes) por todos los titulares de puestos de nivel 30 de los diferentes Departamentos Ministeriales, indicando de cada uno de ellos, nombre y apellidos, centro directivo, denominación del puesto de trabajo y tipo de empleado público. Ruego que los datos solicitados se me envíen en un formato reutilizable.”

En fecha 26 de octubre, esta solicitud se recibió en la Subsecretaría de este Departamento, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

Una vez analizada la solicitud, esta Subsecretaría notificó al interesado con fecha 19 de noviembre, conforme al artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la ampliación del plazo para resolver por otro mes.

Por todo ello, se dicta la presente resolución, considerando esta Subsecretaría que **no procede conceder el acceso a la información** a que se refiere la solicitud presentada por [REDACTED] y se le informa de lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 14.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la información podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para “la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”. Precisa el artículo 14.2 que “la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”.

Se ha tenido constancia de la incoación de procedimientos judiciales que tienen por objeto dilucidar sobre el acceso a este tipo de información, en concreto “la cuantía total abonada durante el año 2019 en los conceptos de productividad y gratificaciones extraordinarias (en partidas individualizadas)”.



En concreto, han devenido contenciosos procedentes de las Resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- R/0454/2020; 100-003968: Derivado de la Resolución 454/2020 del CTBG, por una Reclamación por una Resolución del Ministerio de Justicia, se ha incoado un contencioso administrativo, con el número de referencia Procedimiento Ordinario 0000042/2020.
- R/0452/2020; 100-003966: Derivado de la Resolución 452/2020 por una Reclamación por Resolución del Ministerio de Hacienda – Instituto de Estudios Fiscales, se ha incoado un procedimiento contencioso administrativo.
- R/0457/2020; 100-003971: Derivado de la Resolución del CTBG 457/2020 por una Reclamación por Resolución del Ministerio de Ciencia, se ha incoado un contencioso administrativo.

Dado que igualmente consta que a fecha de hoy no han sido dictadas sentencias firmes que resuelvan en última instancia la cuestión, procede por parte de este Departamento no conceder la información solicitada hasta la definitiva resolución de aquellos por los órganos judiciales competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse, conforme al artículo 10.1 m) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses o, a tenor del artículo 24.1 y 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes.

D. Pablo Garde Lobo
El Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo

